龙港市渣土消纳区道路网工程（一期）“3.7”一般物体打击事故调查报告

2023年3月7日13时30分许，龙港市渣土消纳区道路网工程（一期）东海大道施工现场发生一起一般物体打击事故，造成一人死亡，直接经济损失约152万元。

事故发生后，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）《温州市人民政府关于进一步明确安全事故调查处理工作有关事项的通知》（温政发〔2013〕68号）的相关规定，受龙港市人民政府委托，龙港市应急管理局会同市检察院、市纪委监委、市群团工作部、市公安局、市自然资源与规划建设局、市综合行政执法局成立事故调查组。调查组成立以后，事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证和技术分析（包括邀请温州市应急专家库专家及龙港市应急专家库专家进行技术鉴定），查明了事故原因，分清了事故责任，提出了对相关责任单位及责任人员的处理建议和防范措施。现将调查报告汇报如下:

一、事故发生基本情况

（一）事故相关单位概况

温州市欣福建设有限公司，统一社会信用代码：91330383MA2J9AEB3T，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：谢**，注册资本：贰仟万元整，住所：浙江省温州市龙港市方鑫大厦2402室，成立日期：2020年07月

17日，经营范围：许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)，系龙港市新城渣土消纳区道路网工程（一期）的路基回填、泥浆清理以及附属分项工程建设施工单位。

（二）事故发生背景及现场情况

2023年3月7日事故发生于龙港市渣土消纳区道路网工程（一期）东海大道施工现场。该施工工地是温州市欣福建设有限公司从广州市第三市政工程有限公司分包的工程项目。

龙港市新城建设发展有限公司于2021年11月10日与广州市第三市政工程有限公司签订《龙港市渣土消纳区道路网工程（一期）施工合同》将龙港市新城临港大道等七条道路软基处理、弱电工程、电气工程等施工图范围内的全部内容发包给广州市第三市政工程有限公司，约定2021年12月10日开工，2023年6月3日竣工。广州市第三市政工程有限公司于2022年7月20日与温州市欣福建设有限公司签订《建设工程施工专业分包合同》将龙港市新城渣土消纳区道路网工程（一期）的路基回填、泥浆清理以及附属分项工程作业分包给温州市欣福建设有限公司，约定2022年7月25日开工，总工期300天。合同约定安全管理责任由温州市欣福建设有限公司负责。

（三）事故相关人员情况

谢**，男，汉族，1992年12月出生，身份证号码：

3**********7，户籍地：浙江省龙港市三大庙村，系温州市欣福建设有限公司法定代表人。

杨**，女，汉族，1985 年 1 月出生，身份证号码：3**********2，户籍地：浙江省龙港市斗门村，系温州市欣福建设有限公司安全管理员。

陈**，男，汉族，1987 年 10 月出生，身份证号码：3**********x，户籍地：浙江省苍南县宜山镇，系温州市欣福建设有限公司过磅员。

林**，男，汉族，1968 年 4 月出生，身份证号码：3**********7，户籍地：浙江省苍南县灵溪镇，取得机动车驾驶证 A1A2 准驾车型（证件有效期限 2021.02.27 至长期），系工程车（车头牌照为浙 C******，车尾牌照为浙 C****挂)驾驶员。

（四）事故死者基本情况

陈*焕，男，汉族，1991 年 3 月出生，身份证号码：5**********7，户籍地：云南省邵通市镇雄县芒部镇。温州市欣福建设有限公司挖掘机操作工人，持有建设机械施工作业操作证（证件有效期限：2017.05.19 -2023.05.18）系本起事故中的死者。

二、事故经过及救援情况

2023 年 3 月 7 日 13 时许，林**驾驶装满石料（实际装载石料 42.05 吨，车辆行驶证规定荷载量 31.6 吨）的工程车（车头牌照为浙 C******，车尾牌照为浙 C****挂)进入东海大道路基塘渣堆载施工现场进行卸货，黄**跟车随行。林**通过操纵工程自卸车的液压设备抬升车厢的一侧至 5.5 米左右的高度，让

车上的石料自然滑落到路面，黄**则下车站在边上监护。当石料卸载约一半数量时，因已卸载到路面的石料顶住了车厢里未卸载的石料，致使车上剩余石料无法自然滑落。此时，陈*焕驾驶挖掘机（车牌 3-BCL*****）过来帮忙，在自卸车中部南侧约 4.5 米左右的位置操作铲斗机械臂将车厢里的剩余石料往后下方推。在这个过程中，陈*焕在提拉挖掘机铲斗机械臂离开车厢时，不慎勾到车厢南侧中段的挡板，导致整个车厢突然向南侧倒下，压到挖掘机驾驶室内的自己（详见图 1）。现场温州市欣福建设有限公司员工谢*杨立刻拨打 120 电话并同时通知简*新（温州市欣福建设有限公司员工），林**拨打 110 报警电话。13 时 35 分许，简*新到达现场看到挖掘机整个驾驶室被工程自卸车车厢压住且变形，看不到陈*焕的情况，简*新马上通知工地上其他挖掘机过来等待救援。13 时 40 分许 120 急救人员到达现场，等待救援的挖掘机将工程自卸车车厢推开之后，120 急救人员用担架将陈*唤从变形的挖掘机上抬下来之后放在地上，120 急救人员经过现场检查，当场宣布死亡。



图 1 现场图

龙港市公安局、龙港市应急管理局相关人员先后到达事故现场，对事故现场设置了安全警戒线，并对事故现场进行初步勘查和证据保护。

三、事故原因

（一）直接原因

挖掘机驾驶员陈*焕安全意识淡薄，在操作挖掘机协助工程自卸车卸货时未保持足够的安全距离，操作挖掘机铲斗升降过猛勾到工程自卸车车厢，导致整个车厢向挖掘机方向倾倒造成自己被压最终死亡。人的不安全行为是造成此次事故发

生的直接原因。

（二）间接原因

1.温州市欣福建设有限公司未落实安全生产主体责任，未建立健全全员安全生产责任制，未与员工签订安全生产责任书；未对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，致使工人安全意识淡薄，对作业场所的危险因素缺乏辨识能力；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2.温州市欣福建设有限公司主要负责人谢**未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制;未组织制定并实施安全生产教育和培训计划;未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

3.温州市欣福建设有限公司安全管理员杨**未组织或者参与本单位安全生产教育和培训；未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

4.工程车驾驶员林**未严格落实岗位安全责任，未遵守安全生产规章制度和操作规程，事故当天驾驶的工程车所运石料量超过该车行驶证上规定的荷载量。

四、事故性质

经调查认定，龙港市渣土消纳区道路网工程（一期）东海大道施工现场“3.7”物体打击事故，是一起因工人违规操作而引发的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理意见

（一）陈*焕违规操作，安全意识淡薄，对事故负有直接责任；鉴于陈*焕在事故中已经死亡，建议不再追究其相关责任。

（二）温州市欣福建设有限公司安全生产主体责任不落实，违反了《中华人民共和国安全生产法》及有关法律法规的规定，对本次事故负有责任，建议龙港市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以处罚。

（三）温州市欣福建设有限公司法定代表人谢**未认真履行安全生产管理相关职责，对事故的发生负有责任，建议龙港市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以处罚。

（四）温州市欣福建设有限公司安全管理员杨**未认真履行安全生产管理相关职责，对事故的发生负有责任，建议龙港市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定予以处罚。

（五）温州市欣福建设有限公司过磅员陈**在工作中疏忽大意，明知工程车超载运输却未及时制止相关车辆进场，对本次事故负一定的责任，建议温州市欣福建设有限公司按照公司的相关管理规定对其作出处理。

（六）工程车驾驶员林**违反安全管理规定，对本次事故负一定的责任，建议龙港市公安局交通警察大队按照相关规定作出处理。

六、事故教训和防护措施

为认真汲取事故教训，举一反三，防止同类事故再次发生，提出以下防范措施及建议:

（一）温州市欣福建设有限公司要认真汲取本次事故的教训，牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行《中华人民共和国安全生产法》和《浙江省安全生产条例》等法律法规规定的职责。一要建立健全全员安全生产责任制，要与所有员工签订安全生产责任书；二要建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；三要对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施；四要在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

（二）龙港市自然资源与规划建设局要认真吸取事故教训，强化安全红线意识和底线思维，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行职责，加大监督监管力度，对建筑施工领域全面开展安全风险分级管控和事故隐患排查治理，坚决打击各类违法违规道路建设施工、违章作业等行为，严防类似事故发生。

（三）龙港市公安局交通警察大队要认真吸取事故教训，强化红线意识和底线思维，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行职责，深入开展安全风险分级管控和安全监管，全面排查事故隐

患，坚决查处相关工程车超载运石料、渣土违法违规等行为，严防各类事故发生。

龙港市渣土消纳区道路网工程（一期）
“3.7”一般物体打击事故调查组
2023年6月28日

龙港市应急管理局办公室　　2023年7月4日印发